

สรุปประเด็นสำคัญโดยละเอียดจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการงบประมาณของประเทศให้ทันสมัย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่ม **ประสิทธิภาพ** **ความคุ้มค่า** และมุ่งเน้น **ผลสัมฤทธิ์** ของการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

คำนิยามสำคัญ

- ปีงบประมาณ:** กำหนดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
- หน่วยรับงบประมาณ:** หมายถึงหน่วยงานของรัฐที่ของบประมาณ ซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ ศาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมถึง **สภาภาษีไทย** ด้วย
- รัฐวิสาหกิจ:** คือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือบริษัทที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นรวมกัน **เกินกว่าร้อยละ 50**
- เงินนอกงบประมาณ:** คือเงินที่หน่วยงานรัฐจัดเก็บได้และมีกฎหมายอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายเองโดยไม่ต้องนำส่งคลัง
- เงินทุนสำรองจ่าย:** เป็นเงินทุนจำนวน **50,000 ล้านบาท** ที่ตั้งไว้สำหรับกรณีจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ราชการแผ่นดิน ซึ่งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินไม่เพียงพอ

กระบวนการจัดทำและเสนองบประมาณ

- หน่วยงานหลัก: สำนักงบประมาณ** เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำงบประมาณ โดยทำงานร่วมกับ **กระทรวงการคลัง, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)** และ **ธนาคารแห่งประเทศไทย** เพื่อกำหนดนโยบายและวงเงินงบประมาณ
- การยื่นคำขอ:** หน่วยรับงบประมาณทั่วไปต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณต่อ **ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ** ผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนหน่วยงานของรัฐสภา ศาล และองค์การอิสระ ให้ยื่นคำขอต่อ **คณะรัฐมนตรี** โดยตรง
- เอกสารประกอบ:** การเสนองบประมาณต่อรัฐสภาต้องมีเอกสารสำคัญประกอบ เช่น **คำแถลงนโยบาย** **การคลัง**, **รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ**, **คำอธิบายหนี้ของรัฐบาล** และร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. กรณีงบประมาณไม่สมดุล:

- **ขาดดุล:** หากรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ต้องแสวงหาวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภา
- **เกินดุล:** หากรายรับสูงกว่ารายจ่าย ต้องแสวงหาวิธีการจัดการเงินส่วนที่เกินดุลต่อรัฐสภา

5. กรณี พ.ร.บ. งบประมาณออกไม่ทัน: ให้ใช้งบประมาณของปีที่แล้วแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

การจำแนกประเภทงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายสามารถจำแนกได้หลายประเภท เช่น:

- **งบประมาณรายจ่ายงบกลาง:** งบที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ ใช้จ่ายในกรณีจำเป็น เช่น เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
- **งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ:** งบสำหรับแผนงานที่ต้องทำร่วมกันตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป เพื่อลดความซ้ำซ้อนและต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
- **งบประมาณรายจ่ายบุคลากร:** งบสำหรับบริหารงานบุคคลภาครัฐ
- **งบประมาณรายจ่ายข้ามปี:** งบสำหรับโครงการที่คาดว่าจะใช้จ่ายไม่แล้วเสร็จในหนึ่งปีงบประมาณ โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ชัดเจน

การบริหารและควบคุมงบประมาณ

- **อำนาจอนุมัติและจัดสรร:** ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มีอำนาจอนุมัติ "เงินจัดสรร" (ส่วนของงบประมาณที่แบ่งให้ใช้ในแต่ละช่วงเวลา) ให้แก่หน่วยรับงบประมาณก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้
- **การโอนงบประมาณ:**
 - **ห้ามโอนข้ามหน่วยงาน:** โดยหลักแล้วไม่สามารถโอนงบประมาณข้ามหน่วยรับงบประมาณได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะอนุญาต
 - **การโอนภายในหน่วยงาน:** การโอนงบประมาณข้ามแผนงานหรือรายการอื่น ต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

- **ข้อห้ามสำคัญ:** ผู้อำนวยการฯ จะอนุมัติการโอนที่ทำให้เกิดการเพิ่ม "เงินราชการลับ" ไม่ได้ และหากเป็นการโอนเพื่อสร้าง "โครงการใหม่" ต้องได้รับอนุมัติจาก **คณะรัฐมนตรี**
- **การก่อกวนผู้ก่อกวน:** รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หน่วยรับงบประมาณต้องเสนอขออนุมัติจาก **คณะรัฐมนตรี** ก่อนยื่นคำขอของงบประมาณ
- **การเบิกจ่ายเงินข้ามปี:** หากก่อกวนผู้ก่อกวนไว้แล้วแต่เบิกไม่ทันในปีงบประมาณ สามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน หากจำเป็นอีกสามารถขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (รวมสูงสุด 12 เดือน)

การติดตาม ประเมินผล และความรับผิดชอบ

- **ระบบการประเมินผล:** หน่วยรับงบประมาณต้องจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของตน และต้อง **เปิดเผยผลต่อสาธารณชน**
 - **การแก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามเป้า:** หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจะจัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยงานแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้จะรายงานให้ **คณะรัฐมนตรี** สั่งการต่อไป
 - **การรายงาน:**
 - **หน่วยรับงบประมาณ:** ต้องรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณภายใน 45 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
 - **ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ:** ต้องรวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
 - **รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง:** ต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
 - **ความรับผิดชอบ:**
 - **เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด:** ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินหรือก่อกวนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากความรับผิดชอบทางอาญาแล้ว ยังต้อง **รับผิดชอบใช้เงินคืน** ให้แก่หน่วยงาน
 - **ข้อยกเว้น:** เจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรับผิดชอบ หากได้ **หักท้วงหรือบันทึกข้อโต้แย้งคำสั่ง**ของผู้บังคับบัญชาไว้เป็นหนังสือ แล้วว่าการกระทำนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
-

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
 - ก. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ค. 30 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 - ง. 90 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2. ข้อใดคือความหมายของ "ปีงบประมาณ" ตามพระราชบัญญัตินี้
 - ก. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
 - ข. 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
 - ค. 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม ของปีถัดไป
 - ง. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
3. หน่วยงานใดต่อไปนี้ ไม่ ถือเป็น "หน่วยงานของรัฐ" ตามคำนิยามในพระราชบัญญัตินี้
 - ก. องค์การมหาชน
 - ข. รัฐวิสาหกิจ
 - ค. มูลนิธิเพื่อการกุศลเอกชน
 - ง. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้ใดมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน ในกรณีที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน
 - ก. นายกรัฐมนตรี
 - ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 - ค. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
 - ง. คณะรัฐมนตรี
5. "งบประมาณรายจ่ายงบกลาง" มีลักษณะสำคัญตามข้อใด
 - ก. งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณโดยเฉพาะ
 - ข. งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหาก

- ค. งบประมาณที่ใช้สำหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น
 - ง. งบประมาณที่ใช้สำหรับการชำระหนี้ภาครัฐโดยตรง
6. ผู้ใดมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ก. คณะรัฐมนตรี
 - ข. นายกรัฐมนตรี
 - ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 - ง. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
7. การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ข. นโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล
 - ค. ความต้องการของแต่ละกระทรวง
 - ง. ข้อเรียกร้องของภาคเอกชน
8. หน่วยงานใด ไม่มี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี
- ก. สำนักงานงบประมาณ
 - ข. กระทรวงการคลัง
 - ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 - ง. ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายที่มีวงเงินตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป ที่จะต้องมีการก่องหนผู้กัพนงบประมาณมากกว่าหนึ่งปี ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อน
- ก. 100 ล้านบาท
 - ข. 500 ล้านบาท
 - ค. 1,000 ล้านบาท
 - ง. 5,000 ล้านบาท
10. ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่ได้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจะดำเนินการอย่างไร
- ก. ตัดงบประมาณของหน่วยงานนั้นทั้งหมด
 - ข. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายุบหน่วยงาน

- ค. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร
 - ง. ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอออกไปอีก 30 วัน
11. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของ "งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ"
- ก. มีหน่วยรับงบประมาณเพียงหน่วยเดียวรับผิดชอบ
 - ข. มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบ
 - ค. เป็นงบประมาณที่โอนให้หน่วยงานอื่นไม่ได้เด็ดขาด
 - ง. เป็นงบประมาณสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่านั้น
12. การโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีใด
- ก. ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
 - ข. มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้
 - ค. เป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
 - ง. มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ
13. ผู้ใดมีอำนาจอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่น
- ก. หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
 - ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 - ค. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 - ง. นายกรัฐมนตรี
14. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ ต้องได้รับสิ่งใดก่อน
- ก. อนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 - ข. ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 - ค. คำสั่งจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
 - ง. การรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
15. การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ภายในเมื่อใด
- ก. ภายในปีงบประมาณนั้น
 - ข. ภายใน 6 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ
 - ค. ภายใน 1 ปีหลังสิ้นปีงบประมาณ

- ง. สามารถเบิกจ่ายได้จนกว่างบประมาณจะหมด
16. ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ สามารถขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินกี่เดือน
- ก. 3 เดือน
 - ข. 6 เดือน
 - ค. 9 เดือน
 - ง. 12 เดือน
17. เงินทุนสำรองจ่าย มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
- ก. เพื่อใช้ในการฉุกเฉินหรือจำเป็น เมื่องบกลางไม่เพียงพอ
 - ข. เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
 - ค. เพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐวิสาหกิจ
 - ง. เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณกู้ยืม
18. ใครมีหน้าที่จัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ก. กระทรวงการคลัง
 - ข. คณะรัฐมนตรี
 - ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - ง. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
19. หน่วยรับงบประมาณต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีที่สิ้นสุดให้ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณทราบภายในกี่วัน
- ก. 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 - ข. 45 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 - ค. 60 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 - ง. 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
20. ข้าราชการที่ได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้วว่าอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องรับผิดชอบใช้เงินงบประมาณหรือไม่
- ก. ต้องรับผิดชอบกับผู้บังคับบัญชา
 - ข. ไม่ต้องรับผิดชอบ

ค. รับผิดกึ่งหนึ่ง

ง. ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลปกครอง

21. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ง. ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

22. "เงินนอกงบประมาณ" หมายถึงอะไร

ก. เงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บและต้องนำส่งคลังทั้งหมด

ข. เงินบริจาคที่หน่วยงานของรัฐได้รับ

ค. เงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้ แต่มีกฎหมายอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

ง. เงินกู้จากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการของรัฐ

23. ข้อใด ไม่ใช่ "หน่วยรับงบประมาณ" ตามความหมายของ พ.ร.บ. นี้

ก. ส่วนราชการ

ข. สภากาชาดไทย

ค. บริษัทเอกชนที่รับสัมปทานจากรัฐ

ง. รัฐวิสาหกิจ

24. เอกสารใดที่ไม่ จำเป็นต้องมีประกอบในการเสนองบประมาณประจำปีต่อรัฐสภา

ก. ค่าเฉลี่ยประกอบงบประมาณ

ข. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ค. รายงานสถานะทางการเงินของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ง. คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาล

25. ในกรณีที่ประมาณการรายรับต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ต้องดำเนินการอย่างไร

ก. ลดงบประมาณรายจ่ายลงให้เท่ากับรายรับ

ข. แล่งวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย

ค. กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยทันที

ง. ยกเลิกโครงการที่ไม่จำเป็นทั้งหมด

26. ข้อใด ไม่ ใช้การจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. นี้

- ก. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- ข. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
- ค. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนภาคเอกชน
- ง. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

27. "งบประมาณรายจ่ายข้ามปี" จะมีได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อโครงการมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณสูง
- ข. เมื่อคาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้
- ค. เมื่อเป็นโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
- ง. เมื่อเป็นโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

28. ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการใดได้

- ก. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
- ข. ชี้แจงข้อเท็จจริง และเข้าตรวจสอบเอกสาร
- ค. โยกย้ายบุคลากร
- ง. ยกเลิกภารกิจของหน่วยงาน

29. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ต้องยื่นคำขอต่อใคร

- ก. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. นายกรัฐมนตรี
- ง. ประธานรัฐสภา

30. การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ สามารถกระทำได้หรือไม่

- ก. ไม่สามารถทำได้เลย
- ข. ทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย
- ค. ทำได้โดยอิสระตามความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน
- ง. ทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐสภา

31. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณจะอนุมัติให้โอนงบประมาณไปเพิ่มรายจ่ายประเภทใด ไม่ได้

- ก. งบลงทุน
- ข. งบดำเนินงาน
- ค. เงินราชการลับ
- ง. งบอุดหนุน

32. ใครเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ก. หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
- ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ง. นายกรัฐมนตรี

33. คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณได้ในกรณีใด

- ก. เมื่อหน่วยรับงบประมาณร้องขอ
- ข. เมื่อมีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
- ค. เมื่อมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอ
- ง. เมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

34. จำนวนเงินทุนสำรองจ่ายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้คือเท่าใด

- ก. 10,000 ล้านบาท
- ข. 30,000 ล้านบาท
- ค. 50,000 ล้านบาท
- ง. 100,000 ล้านบาท

35. เมื่อจ่ายเงินทุนสำรองจ่ายไปแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

- ก. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
- ข. ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในโอกาสแรก
- ค. กู้เงินมาสมทบให้เต็มจำนวนทันที
- ง. รายงานให้รัฐสภาทราบเพื่อขออนุมัติ

36. การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณต้องดำเนินการอย่างไร

- ก. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
- ข. ดำเนินการเป็นความลับภายในหน่วยงาน
- ค. ดำเนินการเฉพาะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- ง. ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอกเท่านั้น

37. หากการประเมินผลสัมฤทธิ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจะอย่างไรเป็นลำดับแรก

- ก. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการทันที
- ข. สั่งลดงบประมาณของหน่วยงานนั้นในปีถัดไป
- ค. จัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไข
- ง. เสนอให้มีการยุบเลิกโครงการ

38. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณในราชกิจจานุเบกษาภายในกี่วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ

- ก. 30 วัน
- ข. 60 วัน
- ค. 90 วัน
- ง. 120 วัน

39. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณต้องจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

- ก. 45 วัน
- ข. 60 วัน
- ค. 90 วัน
- ง. 120 วัน

40. บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ. นี้ จะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่

- ก. ไม่ต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- ข. ต้องร่วมรับผิดชอบ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยสุจริต
- ค. ต้องร่วมรับผิดชอบเสมอ
- ง. รับผิดชอบเฉพาะส่วนที่ตนได้รับประโยชน์

41. "หนี้" ตามความหมายใน พ.ร.บ. นี้ ไม่รวมถึงข้อใด

- ก. ข้อผูกพันจากการกู้ยืม
- ข. ข้อผูกพันจากการค้ำประกัน
- ค. ข้อผูกพันจากการซื้อโดยใช้เครดิต
- ง. ข้อผูกพันทางศีลธรรม

42. สภากาชาดไทย จัดเป็นหน่วยงานประเภทใดตาม พ.ร.บ. นี้

- ก. ส่วนราชการ
- ข. รัฐวิสาหกิจ
- ค. หน่วยรับงบประมาณ
- ง. องค์การมหาชน

43. ข้อใด ไม่ใช่ "รัฐวิสาหกิจ" ตามนิยามในมาตรา 4

- ก. องค์การของรัฐบาล
- ข. บริษัทจำกัดที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยร้อยละ 49
- ค. บริษัทมหาชนจำกัดที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละ 50
- ง. หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

44. การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของใครเป็นสำคัญ

- ก. รัฐบาล
- ข. หน่วยรับงบประมาณ
- ค. ประชาชาติและประชาชน
- ง. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

45. การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีต้องแสดงสิ่งใดด้วย

- ก. แผนการปฏิรูปประเทศ
- ข. เหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณที่ขอตั้ง
- ค. รายชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ
- ง. ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

46. "งบประมาณรายจ่ายบุคลากร" คือ งบประมาณที่จ่ายเพื่อการใด

- ก. การจัดซื้อจัดจ้างบุคลากรจากภายนอก
- ข. การพัฒนาทักษะบุคลากรภาคเอกชน
- ค. การบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
- ง. การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ

47. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณต้องเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาเป็น
เวลาอย่างน้อยเท่าใดก่อนเริ่มปีงบประมาณ

- ก. 1 เดือน
- ข. 2 เดือน
- ค. 3 เดือน
- ง. 6 เดือน

48. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใครเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมคำขอ

- ก. ปลัดจังหวัด
- ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
- ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ง. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

49. การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับกฎหมายใด

- ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
- ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ง. กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

50. การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานเดียวกัน สามารถกระทำได้หรือไม่

- ก. ไม่สามารถทำได้
- ข. ทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย
- ค. ทำได้โดยอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพ
- ง. ทำได้โดยไม่จำกัด

51. ข้อใดที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณสามารถอนุมัติให้โอนงบประมาณไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

- ก. การโอนงบประมาณไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นที่ไม่ใช่โครงการใหม่
- ข. การโอนงบประมาณไปตั้งเป็นโครงการใหม่
- ค. การโอนงบประมาณไปเพิ่มรายจ่ายเงินราชการลับ
- ง. การโอนงบประมาณไปใช้หนี้สินภาคเอกชน

52. การอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ไม่ ต้องขอก่อนการจ่ายเงินหรือก่อนนี้ในกรณีใด

- ก. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- ข. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
- ค. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
- ง. รายจ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาเกิน 1 ล้านบาท

53. การก่อนนี้ผู้กักพันข้ามปีงบประมาณ ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในกี่วันนับแต่วันที่กฎหมายงบประมาณมีผลใช้บังคับ

- ก. 30 วัน
- ข. 60 วัน
- ค. 90 วัน
- ง. 120 วัน

54. การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังในกรณีที่มีความจำเป็นภายหลังจากขยายเวลาครั้งแรกไปแล้ว สามารถขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาได้อีกไม่เกินกี่เดือน

- ก. 3 เดือน
- ข. 6 เดือน
- ค. 9 เดือน
- ง. 12 เดือน

55. ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ไม่ครอบคลุมช่วงเวลาใด

- ก. ก่อนการจัดสรรงบประมาณ
- ข. ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค. ภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
- ง. ภายหลังสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 5 ปี

56. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข แต่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถทำได้ในเวลาที่กำหนด ผู้อำนวยการจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

- ก. ตัดงบประมาณทันที
- ข. รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
- ค. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
- ง. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

57. การรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางต่อรัฐสภา ต้องทำภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

- ก. 30 วัน
- ข. 45 วัน
- ค. 60 วัน
- ง. 90 วัน

58. "เงินจัดสรร" หมายความว่าอะไร

- ก. งบประมาณรายจ่ายทั้งปีของหน่วยงาน
- ข. ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือกักหน้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง
- ค. เงินนอกงบประมาณที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
- ง. เงินทุนสำรองจ่าย

59. "ส่วนราชการ" ตาม พ.ร.บ. นี้ หมายความว่ารวมถึงหน่วยงานใด

- ก. องค์การมหาชน
- ข. รัฐวิสาหกิจ
- ค. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ง. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

60. ใครคือ "รัฐมนตรี" ตามคำนิยามในมาตรา 4

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยรับงบประมาณ

61. การจัดทำงบประมาณ การบริหาร และการควบคุม ต้องสอดคล้องกับกฎหมายใดเพิ่มเติม

- ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
- ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ง. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

62. หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่มอบหมายผู้ใดรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณ

- ก. หัวหน้าฝ่ายการเงิน
- ข. ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่ง
- ค. ปลัดกระทรวง
- ง. รองหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

63. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

- ก. เพื่อเพิ่มอำนาจให้สำนักงบประมาณ
- ข. เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
- ค. เพื่อลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ง. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

64. ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภา ถ้าประมาณการรายรับสูงกว่างบประมาณรายจ่าย ต้องทำอย่างไร

- ก. นำเงินส่วนเกินไปใช้ในโครงการใดก็ได้
- ข. แลลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
- ค. เก็บเงินส่วนเกินไว้ในบัญชีเงินคงคลัง
- ง. ลดอัตราภาษีในปีงบประมาณถัดไป

65. การก่อกวนผู้ก่อกวนเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณ ต้องได้รับอนุมัติจากใคร

- ก. นายกรัฐมนตรี
- ข. รัฐสภา
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

66. "ทุนหมุนเวียน" ที่จะถือเป็น "หน่วยงานของรัฐ" ตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องมีสถานะใด

- ก. มีเงินทุนหมุนเวียนเกิน 100 ล้านบาท
- ข. จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
- ค. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- ง. อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง

67. การโอนงบประมาณรายจ่ายในกรณีที่มีการรวมหรือโอนส่วนราชการ จะกำหนดไว้ในกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกฤษฎีกา
- ค. กฎกระทรวง
- ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

68. การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่นในงบกลางด้วยกัน ต้องได้รับอนุมัติจากใคร

- ก. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
- ข. คณะรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ง. รัฐสภา

69. การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับ "งบประมาณรายจ่ายข้ามปี" ที่ได้กำหนดผูกพันไว้แล้ว สามารถขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินกี่เดือน

- ก. 3 เดือน
- ข. 6 เดือน
- ค. 9 เดือน
- ง. 12 เดือน

70. "แผนงานบูรณาการ" ที่จะนำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ต้องได้รับอนุมัติจากใครก่อน

- ก. สำนักงานงบประมาณ
- ข. รัฐสภา
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

71. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นเงินอุดหนุน ต้องยื่นคำขอต่อใคร

- ก. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ง. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

72. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้เข้าตรวจเอกสารของหน่วยรับงบประมาณ มีสถานะตามกฎหมายใด

- ก. เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ข. เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
- ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด
- ง. ผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง

73. ข้อใดคืออำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการควบคุมงบประมาณ

- ก. สั่งย้ายหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
- ข. ออกระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
- ค. อนุมัติโครงการใหม่
- ง. กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

74. หากหน่วยรับงบประมาณไม่จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลภายในหน่วยงาน จะเกิดผลอย่างไร

- ก. ถูกตัดงบประมาณในปีถัดไป
- ข. หัวหน้าหน่วยงานมีความผิดทางวินัย
- ค. ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการกำหนด
- ง. ไม่มีผลกระทบใดๆ

75. "คำแถลงประกอบงบประมาณ" ต้องแสดงข้อมูลใด

- ก. ฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน
- ข. รายชื่อคณะรัฐมนตรี
- ค. แผนการเลือกตั้งครั้งต่อไป
- ง. โครงสร้างองค์กรของทุกกระทรวง

76. งบประมาณรายจ่ายใดที่ตั้งไว้เพื่อชดใช้เงินที่จ่ายไปก่อนแล้ว

- ก. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- ข. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
- ค. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
- ง. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

77. การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย อย่างน้อยต้องแสดงสิ่งใด

- ก. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
- ข. วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ง. ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ

78. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานศาลรัฐธรรมนูญ

- ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- ข. นายกรัฐมนตรี
- ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- ง. ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

79. การก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ

- ก. แผนยุทธศาสตร์ชาติ
- ข. แผนแม่บทของหน่วยงาน
- ค. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ง. แผนพัฒนากำลังคน

80. เงินทุนสำรองจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว สามารถนำไปจ่ายในกรณีใด

- ก. โครงการลงทุนขนาดใหญ่
- ข. ชำระหนี้สาธารณะ
- ค. กรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน
- ง. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

81. การกระทำใดของข้าราชการที่ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. นี้ และต้องรับผิด

- ก. จ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
- ข. เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
- ค. โอนงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
- ง. เสนอของบประมาณมากกว่าที่เคยได้รับ

82. การจัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ต้องทำไว้นาน้อยกว่ากี่ปี

- ก. 2 ปี
- ข. 3 ปี
- ค. 4 ปี
- ง. 5 ปี

83. หน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดทำงบประมาณประจำปีร่วมกับหน่วยงานอื่น

- ก. กระทรวงการคลัง
- ข. สำนักงบประมาณ
- ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ง. ธนาคารแห่งประเทศไทย

84. การโอนงบประมาณรายจ่ายจะกระทำได้เฉพาะกรณีใด

- ก. มีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
- ข. เป็นนโยบายของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการอื่น
- ง. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

85. การประเมินผลการดำเนินงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใด

- ก. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข. กระบวนการบริหารงานบุคคล
- ค. กระบวนการบริหารงบประมาณ
- ง. กระบวนการนิติบัญญัติ

86. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. นี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาแล้ว ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบอย่างไร

- ก. รับผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
- ข. ถูกย้ายออกจากตำแหน่ง
- ค. ชดใช้เงินงบประมาณที่จ่ายไปพร้อมค่าสินไหมทดแทน
- ง. ถูกตัดเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร

87. ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ค้างอยู่ของปีเก่าๆ ให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด

- ก. 30 กันยายน พ.ศ. 2562
- ข. 30 กันยายน พ.ศ. 2563
- ค. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- ง. จนกว่างบประมาณจะเบิกจ่ายหมด

88. "ผู้อำนวยการ" ตามความหมายใน พ.ร.บ. นี้ คือใคร

- ก. ผู้อำนวยการองค์การมหาชน
- ข. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
- ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- ง. ผู้อำนวยการสถาบันการเงินของรัฐ

89. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการควบคุมงบประมาณ

- ก. กำกับให้มีการใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
- ข. กำกับให้เป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
- ค. อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- ง. รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณ

90. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นหน้าที่ควบคุมของใคร

- ก. รัฐมนตรี, ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
- ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ง. ประชาชนทุกคน

91. การกำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร เป็นอำนาจของใคร

- ก. หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
- ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ค. คณะรัฐมนตรี
- ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

92. การจัดทำแผนงานบูรณาการ ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบใด

- ก. เป้าหมายร่วม
- ข. รายชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน
- ค. ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน
- ง. ภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพ

93. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการต้องสอดคล้องกับสิ่งใด

- ก. นโยบายรัฐบาล
- ข. ยุทธศาสตร์ชาติ
- ค. แผนปฏิรูปประเทศ
- ง. ความต้องการของหน่วยงาน

94. หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาที่ขยายแล้ว ต้องขอทำความตกลงกับหน่วยงานใด

- ก. สำนักงบประมาณ
- ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- ค. กระทรวงการคลัง
- ง. คณะรัฐมนตรี

95. การก่อกำเนิดผู้พันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ต้องเป็นไปเพื่อโครงการที่มีลักษณะใด

- ก. โครงการที่มีวงเงินสูงและไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จในปีเดียว
- ข. โครงการลับของฝ่ายความมั่นคง
- ค. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
- ง. ทุกโครงการสามารถทำได้

96. "คลัง" ตามความหมายใน พ.ร.บ. นี้ หมายความว่ารวมถึงอะไรด้วย

- ก. หอสมุดแห่งชาติของทุกส่วนราชการ
- ข. บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้
- ค. ทรัพย์สินทั้งหมดของแผ่นดิน
- ง. คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

97. การกระทำของบุคคลใดที่ไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินงบประมาณ แม้จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

- ก. ผู้ที่ทักท้วงคำสั่งเป็นหนังสือแล้ว
- ข. ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่ได้แย้ง
- ค. ผู้ที่เป็นผู้ได้บังคับบัญชาชั้นผู้น้อย
- ง. ผู้ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่

98. การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในด้านใด

- ก. ภายในประเทศเท่านั้น
- ข. ภายนอกประเทศเท่านั้น
- ค. ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- ง. ไม่ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

99. พระราชบัญญัตินี้ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด

- ก. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ค. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
- ง. กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินของรัฐ

100. หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามสิ่งใด

- ก. ตามคำสั่งของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
- ข. ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินที่กฎหมายกำหนด
- ค. ตามความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์
- ง. ตามมติของที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน

เฉลยข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 2 กำหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "ปีงบประมาณ" ว่าเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

3. ตอบ ค.

อธิบาย: มูลนิธิเพื่อการกุศลเอกชนไม่เข้าข่ายหน่วยงานของรัฐตามนิยามในมาตรา 4

4. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 12 ระบุให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

5. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 15 นิยาม "งบประมาณรายจ่ายงบกลาง" ว่าเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบของหน่วยงาน

6. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 19 (1) กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้บริหาร โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

7. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 23 ระบุว่าการจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 24 ระบุหน่วยงานหลักที่ร่วมกำหนดนโยบายงบประมาณ คือ สำนักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง, สศช., และ ธปท. แต่ไม่มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

9. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 26 กำหนดวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

10. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 30 ให้อำนาจผู้ว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

11. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 16 นิยาม "งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ" ว่าต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบ

12. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 35 (1) กำหนดเป็นข้อยกเว้นว่าต้องมีพระราชบัญญัติให้ออนหรือนำไปใช้ได้

13. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 36 กำหนดให้การโอนงบประมาณในแผนงานหรือรายการอื่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ

14. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 40 กำหนดว่าโดยหลักการแล้วต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อนนี้

15. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 43 กำหนดให้การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

16. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 43 วรรคสองและวรรคสาม กำหนดให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป

17. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 45 ระบุวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินไม่เพียงพอ

18. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 46 กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการในการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผล

19. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 50 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

20. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม ระบุเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับผู้ที่ได้ทักท้วงเป็นหนังสือแล้ว

21. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 5 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ

22. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "เงินนอกงบประมาณ" ว่าเป็นเงินที่หน่วยงานรัฐเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำเสนอคลังตามที่กฎหมายอนุญาต

23. ตอบ ค.

อธิบาย: บริษัทเอกชนไม่ถือเป็นหน่วยรับงบประมาณตามนิยาม แม้จะได้รับสัมปทานจากรัฐก็ตาม

24. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 10 ระบุเอกสารประกอบการเสนองบประมาณ ซึ่งไม่รวมถึงรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทเอกชน

25. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 11 กำหนดให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย

26. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 14 ระบุการจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ซึ่งไม่มีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนภาคเอกชน

27. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 18 ระบุว่าจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้

28. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 21 ให้อำนาจผู้อำนวยการเรียกให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และเข้าตรวจสอบเอกสารได้

29. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 28 กำหนดให้หน่วยงานเหล่านี้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี

30. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 35 (4) และวรรคท้าย กำหนดว่าให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย

31. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 36 ห้ามผู้อำนวยการอนุมัติการโอนงบประมาณที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ

32. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 37 กำหนดให้รัฐมนตรี (ว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

33. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 42 ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ในกรณีมีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

34. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 45 กำหนดจำนวนเงินทุนสำรองจ่ายไว้เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท

35. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 45 กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายงบประมาณในโอกาสแรก

36. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 47 กำหนดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

37. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 48 ระบุว่าลำดับแรกให้ผู้อำนวยความสะดวกจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไข

38. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 49 กำหนดให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

39. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 50 กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวัน

40. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 52 วรรคสอง กำหนดให้ต้องร่วมรับผิดชอบ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนกระทำโดยสุจริต

41. ตอบ ง.

อธิบาย: คำนิยาม "หนี้" ในมาตรา 4 ครอบคลุมข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ใช่ทางศีลธรรม

42. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "หน่วยรับงบประมาณ" ให้หมายความรวมถึงสภาภาษีด้วย

43. ตอบ ข.

อธิบาย: นิยาม "รัฐวิสาหกิจ" ในมาตรา 4 กำหนดว่าส่วนราชการต้องมีทุนรวมอยู่ด้วย "เกินร้อยละห้าสิบ"

44. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 7 เน้นย้ำว่าการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

45. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 13 กำหนดให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้ง

46. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 17 นิยามว่างบประมาณรายจ่ายบุคลากรคือรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

47. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 20 กำหนดให้เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ

48. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 27 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมคำขอ

49. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 29 วรรคสอง กำหนดให้พิจารณาจัดสรรให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

50. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 35 (3) และวรรคท้าย กำหนดให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย

51. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 36 ให้อำนาจผู้อำนวยการอนุมัติโอนงบประมาณไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นได้ แต่หากเป็นโครงการใหม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

52. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง ยกเว้นให้รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรสามารถจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร

53. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 41 กำหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายงบประมาณมีผลใช้บังคับ

54. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 43 วรรคสาม กำหนดให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

55. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 46 และ 47 พูดถึงการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ได้ระบุถึงช่วงเวลา 5 ปีหลังสิ้นสุดโครงการ

56. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 48 วรรคสอง ระบุว่าหากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

57. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 51 กำหนดให้รายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

58. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "เงินจัดสรร" ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือก่องหน้าในระยะเวลาหนึ่ง

59. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "ส่วนราชการ" ให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดด้วย

60. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "รัฐมนตรี" ว่าหมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

61. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 6 ระบุว่าต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

62. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 9 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่ง

63. ตอบ ข.

อธิบาย: ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ มีเหตุผลเพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

64. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 11 กำหนดว่าถ้าประมาณการรายรับสูงกว่า ก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย

65. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 42 กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติ

66. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 4 (5) ระบุว่าทุนหมุนเวียนที่จะเป็น "หน่วยงานของรัฐ" ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล

67. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 35 (2) ระบุว่าการโอนงบประมาณในกรณีนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

68. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 36 วรรคท้าย กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีสามารถโอนงบประมาณในงบกลางด้วยกันได้

69. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 44 กำหนดให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

70. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 16 และ 32 กำหนดว่าแผนงานบูรณาการต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน

71. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 29 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

72. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 22 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยความสะดวกมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

73. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 37 ให้อำนาจรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการออกระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

74. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการกำหนด หากไม่ทำจึงถือว่าไม่ปฏิบัติตาม

75. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 10 (1) ระบุว่าค่าแถมประกอบงบประมาณต้องแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน

76. ตอบ ก.

อธิบาย: ตามชื่อและประเภทของงบประมาณรายจ่ายในมาตรา 14 (7)

77. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 25 วรรคสอง กำหนดว่าอย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

78. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 38 วรรคสอง กำหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ

79. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 40 วรรคสอง ระบุว่าต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ

80. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 45 ระบุว่าให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน

81. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 40 และ 52 ระบุว่า การจ่ายเงินหรือก่อนนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบ

82. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 24 (3) กำหนดให้จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

83. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 24 กำหนดให้สำนักงานงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

84. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 7 วรรคสอง ระบุว่าให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

85. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 47 วรรคสอง ระบุว่าให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ

86. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 52 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบเงินงบประมาณ ตลอดจนค่าสินไหมทดแทน

87. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 55 และ 56 กำหนดเส้นตายส่วนใหญ่ไว้แต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

88. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "ผู้อำนวยการ" ว่าหมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

89. ตอบ ค.

อธิบาย: การอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นอำนาจของผู้บริหารโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

90. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 8 กำหนดให้รัฐมนตรี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้โปร่งใสและตรวจสอบได้

91. ตอบ ง.

อธิบาย: มาตรา 19 (6) เป็นอำนาจของผู้บริหารสำนักงานงบประมาณ

92. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 31 ระบุองค์ประกอบของแผนงานบูรณาการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน แต่ต้องมีภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

93. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 16 วรรคสอง กำหนดว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

94. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 43 วรรคสาม และมาตรา 44 กำหนดให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

95. ตอบ ก.

อธิบาย: การก่อกวนผู้ก่อกวนข้ามปีมีขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในปีงบประมาณเดียว

96. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 4 นิยาม "คลัง" ว่าหมายความว่ารวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

97. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 52 วรรคสาม ให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการซึ่งได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้ว

98. ตอบ ค.

อธิบาย: มาตรา 23 ระบุว่าต้องคำนึงถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ

99. ตอบ ก.

อธิบาย: มาตรา 3 เป็นบทบัญญัติที่ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด

100. ตอบ ข.

อธิบาย: มาตรา 39 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิธีการงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒^๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อ

หนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

“เงินจัดสรร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภาภาษีด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจกรรมของรัฐบาลซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้ หมายความว่ารวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้และให้อำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม งบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของ ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มี หน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ มอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยรับประมาณนั้น โดยให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- (๑) ค่าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงินสาระสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
- (๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
- (๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
- (๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- (๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
- (๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
- (๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
- (๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
- (๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจำนวนต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจำนวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก้ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย

วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจำแนกได้ ดังต่อไปนี้

- (๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- (๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
- (๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

(๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน

(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ

(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

การจำแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายสำหรับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๓
หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓

- (๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกำหนด
- (๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการด้วย
- (๕) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน
- (๖) กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
- (๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
- (๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจที่จะเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔

การจัดทำงบประมาณ

มาตรา ๒๓ การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรา ๒๔ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักโดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณ รายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้ สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

(๒) กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่าย เพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๓) กำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของ รัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนที่ ๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมาย กำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม กฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อ ผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วย รับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ ผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับ งบประมาณโดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้นำความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรานี้ด้วย

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการ
กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ถ้าหน่วยรับ
งบประมาณมิได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้อำนวยการกำหนด หรือยื่นคำขอโดยไม่มีรายงาน
เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตาม มาตรา ๒๕ และ มาตรา ๒๘ ให้ผู้อำนวยการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการ
จัดทำแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ใน
การดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วย
รับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด

หมวด ๕ การบริหารงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้

(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน

(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

หมวด ๖ การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่

เข้าตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยกกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมีใช้กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใดให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการ

กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าวให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปีงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด ๗

การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ ๑

การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งการตามความเห็นสมควร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๒

การรายงาน

มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘

ความรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณผู้ได้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดชอบทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดชอบผู้กระทำการฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มีกฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับบัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎหมายตราสองให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทำและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่ยกข้อยกเว้นไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนำเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหางบประมาณการบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑ พุทธจิกายน ๒๕๖๑

นุสรณ์/ตรวจ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แนวข้อสอบอัตรีย์ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (50 ข้อ)

ข้อ 1. "งบประมาณรายจ่าย" ตาม พ.ร.บ. นี้ มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง และมีเงื่อนไขสำคัญอย่างไรในด้านระยะเวลา

ข้อ 2. "ปีงบประมาณ" ตามกฎหมายนี้เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด และการเรียกชื่อปีงบประมาณให้ยึดถือตามปี พ.ศ. ไດ

ข้อ 3. "เงินนอกงบประมาณ" มีลักษณะอย่างไร และเหตุใดหน่วยงานของรัฐจึงสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

ข้อ 4. จงอธิบายความหมายของคำว่า "หน่วยรับงบประมาณ" และให้ระบุว่า "สภาภาษีไทย" ถือเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. นี้หรือไม่

ข้อ 5. "รัฐวิสาหกิจ" ตาม พ.ร.บ. นี้ แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (ระบุสัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 6. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอำนาจหน้าที่เบื้องต้นอย่างไร

ข้อ 7. การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผล ต้องสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใดเป็นสำคัญนอกเหนือจาก พ.ร.บ. นี้

ข้อ 8. มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงหลักการใดเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ข้อ 9. การโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายนี้ สามารถทำได้อย่างไรหรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไร

ข้อ 10. (สถานการณ์) หากหน่วยรับงบประมาณ A ต้องการความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ใครบ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมตามมาตรา 8

ข้อ 11. เอกสารประกอบงบประมาณประจำปีที่ต้องเสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง (ยกตัวอย่างมา 5 รายการ)

ข้อ 12. ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภา หากประมาณการรายรับต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติม

ข้อ 13. (สถานการณ์) หาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ หน่วยงานสามารถใช้จ่ายเงินได้หรือไม่ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของใคร

ข้อ 14. งบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ. นี้ สามารถจำแนกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (ระบุอย่างน้อย 5 ประเภท)

ข้อ 15. "งบประมาณรายจ่ายงบกลาง" คืออะไร และมีรายการใดที่ต้องจัดสรรไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินเสมอ

ข้อ 16. "งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ" มีลักษณะการทำงานอย่างไร และต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติฉบับใด

ข้อ 17. "งบประมาณรายจ่ายข้ามปี" จะมีได้ในกรณีใด และมีเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาอย่างไร

ข้อ 18. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนด "ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี" โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

ข้อ 19. (สถานการณ์) หากสำนักงบประมาณต้องการตรวจสอบบัญชีและเอกสารของหน่วยรับงบประมาณ ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจตามกฎหมายอย่างไร

ข้อ 20. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยรับงบประมาณ มีสถานะตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างไร

ข้อ 21. การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (ระบุอย่างน้อย 4 ปัจจัย)

ข้อ 22. ในการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี สำนักงบประมาณต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานหลักใดบ้าง อีก 3 หน่วยงาน

ข้อ 23. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ข้อ 24. (สถานการณ์) หน่วยรับงบประมาณต้องการก่องหนผู้ก่อกวนงบประมาณมากกว่า 1 ปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงิน 1,200 ล้านบาท ต้องดำเนินการอย่างไรก่อนยื่นคำขอตั้งงบประมาณ

ข้อ 25. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของ "จังหวัดและกลุ่มจังหวัด" มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

ข้อ 26. (สถานการณ์) หากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต้องการขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ต้องยื่นคำขอต่อใคร

ข้อ 27. ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่ยื่นคำขอตั้งงบประมาณภายในกำหนด ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณมีอำนาจดำเนินการอย่างไร

ข้อ 28. การบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกำหนด (มาตรา 33)

ข้อ 29. (สถานการณ์) หน่วยรับงบประมาณ B ได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว สามารถโอนเงินไปให้หน่วยรับงบประมาณ C ใช้ได้หรือไม่ มีข้อยกเว้นอย่างไร

ข้อ 30. การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการหรือแผนงานบุคลากร สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขใด

ข้อ 31. ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานหรือรายการที่ต่างกันได้ แต่ "ห้าม" อนุมัติในกรณีใดบ้าง (เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ครม.)

ข้อ 32. ใครเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา 37)

ข้อ 33. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในเรื่องใดบ้าง

ข้อ 34. (สถานการณ์) ในกรณีของหน่วยงานศาลยุติธรรม หรือองค์กรอัยการ ใครคือผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ 35. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณ จะกระทำได้ต้องได้รับอนุมัติสิ่งใดจากผู้อำนวยการก่อน (มาตรา 40)

ข้อ 36. (สถานการณ์) หากเกิดกรณีจำเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณใช้เงินก่อนได้รับเงินจัดสรรได้หรือไม่

ข้อ 37. การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ผู้อำนวยการต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในกี่วัน นับแต่วันที่กฎหมายงบประมาณมีผลใช้บังคับ

ข้อ 38. การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยหลักเกณฑ์ปกติให้กระทำได้ภายในระยะเวลาใด

ข้อ 39. (สถานการณ์) หากหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วแต่เบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ สามารถขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกนานเท่าใด

ข้อ 40. หากขยายเวลาเบิกเงินครั้งแรก (6 เดือน) แล้วยังไม่พอ หน่วยงานต้องทำความตกลงกับใครเพื่อขอขยายเวลาต่อได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

ข้อ 41. "เงินทุนสำรองจ่าย" มีวงเงินจำนวนเท่าใด และให้นำไปจ่ายได้ในกรณีใด

ข้อ 42. เมื่อมีการจ่ายเงินจาก "เงินทุนสำรองจ่าย" ไปแล้ว รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปในทางกฎหมาย

ข้อ 43. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณมีหน้าที่จัดวางระบบใดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ 44. การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องเปิดเผยต่อใคร

ข้อ 45. (สถานการณ์) หากหน่วยรับงบประมาณ D ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการได้ ผู้อำนวยการต้องรายงานต่อใคร

ข้อ 46. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณในราชกิจจานุเบกษาภายในกี่วัน

ข้อ 47. หน่วยรับงบประมาณต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 48. ข้าราชการที่จ่ายเงินงบประมาณโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. นี้ ต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง

ข้อ 49. (สถานการณ์) หากข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินที่ผิดกฎหมาย แต่ได้ทำการหักทวงเป็นหนังสือแล้ว ข้าราชการผู้นั้นยังต้องรับผิดชอบหรือไม่

ข้อ 50. บุคคลภายนอกที่ได้รับประโยชน์จากการจ่ายเงินงบประมาณที่ผิดกฎหมาย ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ และมีข้อยกเว้นอย่างไร

เฉลยข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เฉลยข้อ 1. หมายถึง จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

เฉลยข้อ 2. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

เฉลยข้อ 3. คือเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย/ระเบียบ ซึ่งต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

เฉลยข้อ 4. คือหน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ พ.ร.บ. นี้กำหนดให้หมายความรวมถึง "สภาอากาศไทย" ด้วย

เฉลยข้อ 5. มี 3 ลักษณะ: (1) องค์การของรัฐบาล/หน่วยธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ (2) บริษัทจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) ถือหุ้นเกิน 50% (3) บริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นรวมกันเกิน 50%

เฉลยข้อ 6. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการ มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เฉลยข้อ 7. ต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

เฉลยข้อ 8. ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

เฉลยข้อ 9. ไม่ได้กระทำได้อย่างอิสระ การโอนงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. นี้เท่านั้น

เฉลยข้อ 10. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด, รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย, ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

เฉลยข้อ 11. (1) ค่าแถลงประกอบงบประมาณ (2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา-ปัจจุบัน-ที่ขอตั้ง (3) คำอธิบายประมาณการรายรับ (4) ค่าชี้แจงงบประมาณที่ขอตั้ง (5) ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เฉลยข้อ 12. คณะรัฐมนตรีต้องแถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย

เฉลยข้อ 13. สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

เฉลยข้อ 14. (1) งบกลาง (2) งบของหน่วยรับงบประมาณ (3) งบบูรณาการ (4) งบบุคลากร (5) งบสำหรับทุนหมุนเวียน (6) งบชำระหนี้ภาครัฐ (7) งบค่าใช้จ่ายคงคลัง

เฉลยข้อ 15. คือรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายแยกต่างหากจากงบปกติ และต้องมีรายการ "เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น"

เฉลยข้อ 16. เป็นแผนงานที่มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบ และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เฉลยข้อ 17. มีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ และต้องมีการกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

เฉลยข้อ 18. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เฉลยข้อ 19. มีอำนาจเรียกหน่วยรับงบประมาณมาชี้แจง และมีอำนาจเข้าตรวจสอบสรุพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้

เฉลยข้อ 20. ให้ถือว่าเป็น "เจ้าพนักงาน" ตามประมวลกฎหมายอาญา

เฉลยข้อ 21. ประมาณการรายรับ, ฐานะทางการคลัง, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ, เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐบาล

เฉลยข้อ 22. กระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

เฉลยข้อ 23. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยรับงบประมาณนั้น

เฉลยข้อ 24. ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

เฉลยข้อ 25. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าฯ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด รวบรวมคำขอและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

เฉลยข้อ 26. ต้องยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

เฉลยข้อ 27. ผู้อำนวยการมีอำนาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

เฉลยข้อ 28. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

เฉลยข้อ 29. โดยหลักคือ "ห้ามโอน" เว้นแต่ (1) มี พ.ร.บ. ให้โอนได้ (2) มีการรวมหรือโอนส่วนราชการตาม พ.ร.ฎ. (3) เป็นงบประมาณการหรืองบบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เฉลยข้อ 30. กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียต่อการดำเนินการตามแผนงานนั้นๆ ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

เฉลยข้อ 31. ห้ามโอนหากเป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภท "เงินราชการลับ" หรือเป็น "แผนงาน/โครงการใหม่"

เฉลยข้อ 32. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เฉลยข้อ 33. กำกับดูแลให้การใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

เฉลยข้อ 34. ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (เช่น ประธานศาล หรือ อัยการสูงสุด) เป็นผู้รับผิดชอบ

เฉลยข้อ 35. ต้องได้รับอนุมัติ "เงินจัดสรร" จากผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณก่อน

เฉลยข้อ 36. ทำได้ โดยคณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินจัดสรรในกรณีจำเป็นและเร่งด่วน

เฉลยข้อ 37. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กฎหมายว่างบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ

เฉลยข้อ 38. ให้กระทำได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

เฉลยข้อ 39. ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือนของปีงบประมาณถัดไป

เฉลยข้อ 40. ทำความตกลงกับ "กระทรวงการคลัง"

เฉลยข้อ 41. วงเงิน 50,000 ล้านบาท ใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ มิใช่เพียงพอ

เฉลยข้อ 42. ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนคืนในโอกาสแรก

เฉลยข้อ 43. ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ก่อน, ระหว่าง และหลังการใช้จ่าย)

เฉลยข้อ 44. ต้องเปิดเผยต่อ "สาธารณชน"

เฉลยข้อ 45. ผู้อำนวยการต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เหมาะสม

เฉลยข้อ 46. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เฉลยข้อ 47. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เฉลยข้อ 48. นอกจากความรับผิดทางอาญาแล้ว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงบประมาณที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายตลอดจนค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานด้วย

เฉลยข้อ 49. ไม่ต้องรับผิด เนื่องจากได้มีการหักทวงหรือบันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้ว

เฉลยข้อ 50. ต้องร่วมรับผิดด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดยสุจริตและไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนนั้น
